

Вінницький міський суд
Вінницької області
21050, м. Вінниця, вул.
Грушевського, 17

Заявник

Подольський Андрій Юрійович
ел. пошта
andrii.podolskyi@gmail.com
тел. 380930808888
адреса Tarnogradskogo st 48a/90
РНОКПП 3138306873

Позивач

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
адреса Україна, м. Дніпро, вул.
Батумська, 11
ЄДРПОУ 14360080

Справа № **127/20805/26**
Провадження № **2/127/5742/26**
Суддя **Бессараб Наталя**
Миколаївна

Додаткові пояснення у справі

ПОЯСНЕННЯ щодо звільнення від сплати судового збору за подання зустрічної позовної заяви

I. Характер зустрічного позову

Зустрічний позов, поданий Подольським Андрієм Юрійовичем до АТ «АКЦЕНТ-БАНК», випливає з порушення прав споживача фінансових послуг за договором про споживчий кредит від 18.11.2020 та спрямований на захист прав споживача: визнання недійсними несправедливих умов кредитного договору (умови про подвоєння процентної ставки та нарахування комісій) та повернення безпідставно утриманих коштів (комісій) у розмірі 7 170,44 грн.

Таким чином, предмет зустрічного позову безпосередньо пов'язаний із захистом прав споживача, порушених кредитором (банком) при виконанні договору споживчого кредиту.

II. Правова підстава звільнення від сплати судового збору

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів»: «Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав».

Зазначена норма є спеціальною по відношенню до Закону України «Про судовий збір» і має пріоритет при застосуванні відповідно до загальних правил подолання колізій (*lex specialis derogat legi generali*). Те, що споживачі не згадані в статті 5 Закону «Про судовий збір», не означає відсутності у них такої пільги, оскільки вона прямо встановлена спеціальним законом, який гарантує реалізацію та захист прав споживачів.

III. Підтвердження усталеною практикою Верховного Суду

Зазначена правова позиція неодноразово підтверджена Верховним Судом:

1. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 21.03.2018 — Велика Палата підтвердила, що звільнення споживача від сплати судового збору на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» є чинним та підлягає застосуванню, незважаючи на відсутність відповідної норми в Законі «Про судовий збір».
2. Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 17.09.2024 у справі № 761/19819/21-ц — КЦС ВС підтвердив, що споживач звільняється від сплати судового збору не лише при подачі позову в суді першої інстанції, але й при подачі апеляційної та касаційної скарг, оскільки всі стадії судового процесу є єдиним цивільним процесом, спрямованим на захист порушених прав.
3. Постанова Верховного Суду від 12.04.2023 у справі № 297/2597/19 — ВС вказав, що системне тлумачення ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» свідчить, що пільга споживача встановлена спеціальним законом і зберігає чинність.
4. Позиція Кабінету Міністрів України — на офіційному сайті КМУ підтверджено: «Споживачі звільняються від сплати судового збору» за позовами, пов'язаними із порушенням їх прав (публікація за посиланням kmu.gov.ua).

IV. Висновок

Оскільки зустрічний позов у справі № 127/20805/26 подано споживачем фінансових послуг і спрямований на захист його порушених прав (визнання недійсними несправедливих умов споживчого кредиту та повернення безпідставно стягнутих коштів), позивач за зустрічним позовом звільнений від сплати судового збору на підставі частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів», що підтверджено усталеною практикою Верховного Суду.

29.07.2026, Подольський Андрій Юрійович